

עין משפט ו גר מצוה

מא:

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

מסורת הש"ס

היכא דנדק זור. דהיינו כעין סקילה (צא) בצאנים: **אטו סכין כפינא באורייתא**. שמהא שחיטתו חשיבא להתיר יותר משחיטת זור: **והספא דנפקא ליה איננה והנאה מלא יאכל** כרבי אבהו להיכא דשחטיה וכ"ש להיכא דסקליה בעל השור נקי^(א) למא לי: **אס לא דריש**. כדמניא דפירש מהן נחמיה: **אתין וגמין ריבויין: שהגיע לאס ה' אלהיך סירא**. לא ידע מה לרבות: **נקי מחלי כופר**. דלא תימא כשהמית משלם חזי כופר כי היכי דנזנקין ח"נ: **אמר לו רבי עקיבא**.

פשיטא דפטור והלא אס חייב היה אין תשלומיו אלא מגופו וזה שנסקל ממה משלם יאמרו לו בעלים הציארו לב"ד וישלמו לך הימנו: **אין דיני**. אין מדרשי זה שאני דורש אלא כשהמית על פי עד אחד שאינו נסקל אצל ממונה אימא לשלם להכי אנטריך קרא: **מודה בקנס**. פטור וכי היכי דמפטרי מקטלגא מפטרי נמי מכופר ולמה לי קרא. והוא הדין דהוה מצי למפריך אעד אחד פשיטא דפטור:

קסנר כופרא כפרה. לפיכך אי לא מעטיה הוה אמניא לייחייב בין צעד אחד בין ע"פ עגמו כי היכי דמיהוי ליה כפרה: **אלא נמסוון להרוג כו'**. דפטור מסקילה דמתנן במתני' (לקמן דף מד.)**: מסוון אמר ליה ברישא**. דרביא גדולה היא דלהאי ודאי אנטריך קרא אצל המית על פי עד אחד כו' רביא קטנה היא דאיכא לאותוביה מודה בקנס פטור וצעד אחד נמי איכא למימר פשיטא דלא מחייב דאח מרי בעינן לאפקוקי ממונא ואפילו גבי מועד נמי פטור:

^{משכח}

פי בעלים מודה בקנס הוא קסבר^(א) כופרא כפרה תניא אידיך אמר לו רבי אליעזר עקיבא כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה אין דיני אלא במתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם למצרי^(ב) והרג ישראל לנפלים והרג בן קיימא^(ג) .
הי אמר ליה ברישא רב כהנא משימיה דרבא אמר מיתא רב ברישא רב כהנא משימיה דרבא אמר מתכוון אמר ליה ברישא משל לצייד ששולה דגים מן הים מושבח

הגלילי משום קושיא דאנשים ומדמי עבד דהיינו שלשים של עבד לא קאמר דכריש לקיש ס"ל דאמר לקמן (ד' מג.) כשאין השור בסקילה דלא משלם קנס ואע"ג דכופר מחייב רבי אליעזר היינו משום דדריש אס כופר לרבות כופר שלא בזוונה כרבי יוחנן דלקמן אצל אס עבד לא דריש דה"ק ר"ל לקמן וסברא דרבי עקיבא דס"ד דתס משלם דמי עבד מן העלייה כדלקמן לית ליה לרבי אליעזר וא"ת ולימא נקי מדמי עבד ממש משוי^(א) בדמקום דלא משלם קנס משלם דמים כדמשמע לקמן הלכך אנטריך למפטרי תס וי"ל כיון דבתס ליכא קנס בזוונה שלא בזוונה נמי פשיטא דלא משלם דמים א"נ אין סברא להעמיד פטור דנקי אלא אחיובא דכתיב צפרשה צהדיא כגון כופר וקנס ודמי ולדות ולפי הטעמים הללו א"ש נמי לרבי עקיבא דדריש לקמן נקי מדמי עבד כלומר משלשים של עבד ולא בעי למנקט נקי מחלי כופר משום דאפילו מועד נמי פטור שלא בזוונה ולא בעי לאוקמי נקי מדמי בן חורין דמועד איכא דמים שלא בזוונה כדמוכח לקמן אלא היינו טעמא כדפרישית או משום דדמים לא כתיבי או משום דכיון דלא אשכחן כופר בתס לא אנטריך למטע דדמים וא"ת והא לקמן ילפינן אשו שלא בזוונה משור שלא בזוונה אע"ג דליכא כופר באש וי"ל דלא דמי דבאש לא שייך כופר כלל הלכך משום כופר לא שצקינן דמים אצל שור דשייך ביה כופר ואפ"ה ליכא כופר בתס אין סברא לחייבו דמים שלא בזוונה ועי"ל טעם אחר לר"א דמסתבר ליה לאוקמי בזכופר מבכל דבר דהכי משמע ליה פשטיה דקרא מדכתיב בתריה ואס שור נגח הוא שישלם כופר וא"ת לרבי יוסי הגלילי דאמר תס משלם חזי כופר וקאמר נקי מדמי ולדות טפי הוה ליה למימר נקי מחלי כופר מטעמא דפרישית וי"ל דאין דומה לו סברא לפטורו מחלי כופר מאחר שחייבו הכתוב ח"נ: **הביאהו לבית דין וישלם דף**. וא"ת והא לרבי יהודה מועד משלם כופר שלם אע"פ שהשור נסקל דכתיב והשור יסקל וכתיב אס כופר יושט עליו א"כ משלם מן העלייה אע"ג דלענין ניזקין משתלם מגופו דלד תמות במקומו עומדת וי"ל דשאני מועד דגלי ביה קרא ושמא מלד מועדת מחייבו הכתוב כופר שלם אצל תס דלא כתיב צהדיא לא מצי למילף אלא מניזקין וניזקין גופייהו מגופו: **על פי עד אחד או על פי בעלים**. צריש פרק התערוצת (פסחים ד' עא. ופס^(ב)) וצריש פרק כל האסורים (תמורה ד' כח. ופס^(ב)) פ"י הקונטרס דשור אין נהרג על פי בעלים לא גונח ולא רוצע משום דמודה בקנס הוא ותימיה לר"י היכן מצינו דהריגת שור הוא קנס ובפ"ק דסנהדרין (ד' י.) נמי דקאמר פלוני רצע שורי הוא ואחר מאנטרפין להורגו משום דאין אדם קרוב אצל ממונו ומה בך מ"מ יפטר מטעם דמודה בקנס וגרלה דהיינו טעמא דלא מחייב על פי הבעלים אפילו יהיו ב' כגון של שני שותפין ומעדין עליו משום דאדם קרוב אצל ממונו דהא דאמרינן בסנהדרין דאין אדם קרוב אצל ממונו ה"מ כשצאין להעיד ג"כ על חבירו דמתוך שנאמן על חבירו נאמן גם על שורו כדמוכח סוגיא התם אצל אמר שורי נרצע לא מצביא לן דפשיטא דקרוב אצל ממונו הוא כיון שלא בא להעיד על חבירו:

מורה בקנס הוא. דקיימא לן פלגא נזקא קנסא וגרלה דהוה מצי למפריך אעד אחד דאין סברא לומר שלא יחשוב מרשיע עצמו כשמודה ואין רוצה לישבע ואף על גב דעל ידי העד בא עליו חיוב זה אלא הפשוט יותר נקט:

ג א מיי פ"א מהלכות שחיטה הלכה יד סמג עשין סג טו"ע י"ד ס"ו סעיף א:

גא ב מיי פ"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה כב ופ"ד מהל' אסורי מוצה הלכה א ב:
גב ג מיי פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ב והלכה יג:

א חולין טז: קדושין טז: ע"ש, ב רש"י, א (פסחים כב: ע"ג), ד קדושין מז.
בסורות ו: ע"ש פסחים כב: [ועיי' חגיגה יב., ס] [לעיל מ., ו] [נפס"א: ללכרי., ו] [שמות כא., ח] [ד"ה קלטן., ט] ר"מ, י [נעי' תוס' נמחות יא: ד"ה ור"ש, א] ס גי ר"מ דנמועד, א [ד"ה על, א]

תורה אור השלם

- ↑ את יי אַלְהִיךָ תִּירָא ואותו תַּעֲבֹד וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבַע: דברים ו יג

גליון הש"ס

גמ' הי אמר ליה ברישא. כעין זה מה דף יג ע"א:
תוס' ד"ה נפקא כו' אי נמי רוצה ליישב. כעין זה עיי' לקמן מז ע"א בתוס' ד"ה מחי טעמא גופה וכו':

מוסף רש"י

היכא דברק צור ושחט בר. דסקילה היא, דמנבלה לא מצי נפיק, דלאו נבלה הוא, אצל שחיטת סכין לא (קדושין נו.). אטו סכין כתיבא באורייתא. אצל שחיטה, ויזין דהכי הוא כי שחטה נמי גלור לאו סקילה היא אלא שחיטה, ואסר לך הכתוב בשור והא הדין סכין (ושם). במגל יד. רשאי' בלע"ז וס' לה שמי פיות האחת חלקה כספין והאחת יס' לה פיגמיות (חולין טו.). את לא דריש. לציבא דסבר לה כשמעון העמסוני (פסחים כב.) שפירש מלויזקן (קדושין גז.). היה דורש כל אתקן שבתורה. לבייא (ושם). כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא. אמר מה ארבה לירא עמו, פירש. מכולן וחזר בו מכל ריבויין שדרש, דמהא לאו לרבויו אמתא טולכו נמי לאו לרבויו אמו (פסחים כב.) פירש מכל דרשות שדרש, דכל אתקן באין לרבות חז' אין מה לרבות בו (בבברות ו.) שירא לרבות אס דבר להשוותו למורא המקום (קדושין גז.). לרבות תלמידיו חכמים. שיהא מורא רבן כמורא שמים (פסחים כב.). נקי מחצי כופר. שאס הרג את האדם נקי מחלי כופר, ואע"ג דמועד משלם כופר שלם לא אמרינן תס ישלם חזי כופר כי היכי דגבי מוקין משלם חלי מן (קדושין נו.) ובעי"ל פסחים כב. ובתובות מא.). כופרא כפרה. לכפר על זה שהרג שורו את האדם (מכות ב.).

רבינו הגנאל

אין דיני אלא כשהמית [את האדם] על פי עד אחד או על פי בעלים, וקסבר כופרא כפרה.